

1501119-48.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... transitadas em julgado (fls. 57/58 - 199/96 - tráfico - 5ª Vara Criminal de São Paulo - extinta em 1998; fl. 57e 59 - 543/97 - tráfico - 22ª VC de São Paulo, extinta a pena em 2000; fls. 57 - processo nº 79.832/02 - tráfico - 20ª VC de São Paulo, extinta em 2006; fls. 58 - processo nº 050.10.048914-1 - controle 1044/2010 - artigo 28 da Lei de Drogas - 29ª VC de São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501119-48.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501119-48.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2012456/2022 - 05º D.P. ACLIMACAO, 22439703 - 05º D.P. ACLIMACAO, 81/22/105 - 05º D.P. ACLIMACAO, 2012456 - 05º D.P. ACLIMACAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALMIR BATISTA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

VALMIR BATISTA DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 16h45min, na Rua Cardeal Leme, 156, - Bela Vista, neste município, nesta Comarca, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, fornecimento e entrega consumo de terceiros, 01 (uma) porção de tetrahidrocannabinol (THC), com peso líquido de 27,4 gramas, e 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 22,9 gramas, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

As drogas foram submetidas à constatação preliminar (fls. 27/30) e, posteriormente, à perícia químico-toxicológica (fls. 147/149).

A denúncia foi recebida (fls. 93/94).

O réu foi citado e apresentou defesa prévia, após o que o recebimento da denúncia foi ratificado.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas e o acusado foi interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, vez que evidentes a autoria e a materialidade. Na aplicação da pena, pediu a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu. Na segunda fase, pleiteou o reconhecimento da agravante da reincidência. Por fim, pugnou pela fixação do regime fechado.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A denúncia é procedente.

Inferre-se do conjunto probatório harmônico que o acusado, no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 16h45min, na Rua Cardeal Leme, 156, - Bela Vista, neste município, nesta Comarca, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) porção de tetrahydrocannabinol (THC), com peso líquido de 27,4 gramas, e 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 22,9 gramas, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 10/12 e laudo de constatação de fls. 27/30.

Apurou-se que, na ocasião, policiais civis se dirigiram ao local dos fatos em cumprimento de diligências após receberem denúncias anônimas de tráfico na localidade (fls. 31/42). Nesse sentido, os policiais passaram a observar o denunciado e puderam verificar que ele comercializava drogas ilícitas e que ele se dirigia a um terreno baldio, apanhava algumas porções de substância entorpecente e retornava para o seu ponto de vendas, onde as entregava a usuários, razão pela qual decidiram pela abordagem. Ato contínuo, em revista pessoal, os policiais localizaram com VALMIR a quantia de R\$ 70,00 (setenta) em notas trocadas, além de 3 (três) papелotes de cocaína, os quais se encontravam em seu bolso traseiro esquerdo. Ademais, o denunciado espontaneamente levou os policiais ao terreno abandonado onde guardava os entorpecentes, local onde foram encontradas 25 (vinte e cinco) porções de cocaína e 1 (uma) porção de maconha. Assim, o denunciado foi preso em flagrante e, perante à Autoridade Policial, optou por permanecer silente (fls. 08). A quantidade de entorpecentes, o modo como se encontravam acondicionados e o dinheiro em notas trocas apreendido com o denunciado deixam claro que as drogas tinham como destino a mercancia ilícita.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 10/12), laudo de constatação (fls. 27/30), fotografias (fls. 41/42) e laudo de perícia químico-toxicológica (fls. 147/149), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Apurou-se que na ocasião, policiais civis se dirigiram ao local dos fatos em cumprimento de diligências após receberem denúncias anônimas de tráfico na localidade (fls. 31/42). Nesse sentido, os policiais passaram a observar o

denunciado e puderam verificar que ele comercializava drogas ilícitas e que ele se dirigia a um terreno baldio, apanhava algumas porções de substância entorpecente e retornava para o seu ponto de vendas, onde as entregava a usuários, razão pela qual decidiram pela abordagem. Ato contínuo, em revista pessoal, os policiais localizaram com VALMIR a quantia de R\$ 70,00 (setenta) em notas trocadas, além de 3 (três) papélotes de cocaína, os quais se encontravam em seu bolso traseiro esquerdo. Ademais, o denunciado espontaneamente levou os policiais ao terreno abandonado onde guardava os entorpecentes, local onde foram encontradas 25 (vinte e cinco) porções de cocaína e 1 (uma) porção de maconha. Assim, o denunciado foi preso em flagrante e, perante a Autoridade Policial, optou por permanecer silente (fls. 08). A quantidade de entorpecentes, o modo como se encontravam acondicionados e o dinheiro em notas trocas apreendido com o denunciado deixam claro que as drogas tinham como destino a mercancia ilícita.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 08), o acusado exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Ouvido em juízo, o réu confirmou que não conhecia os policiais de data anterior. VALMIR disse ter 50 anos de idade. Negou a prática delitiva. Contou que estava conversando com um amigo em frente de um bar. Estava apenas com duas porções de cocaína, sendo apenas usuário. Disse que o depoente e outra pessoa foram abordadas, mas esta outra pessoa foi liberada da polícia. Asseverou que foi preso em razão dos seus antecedentes.

A inverossímil versão exculpatória do acusado restou isolada diante do contexto probatório.

Os policiais civis Alex Junior Amarilho do Nascimento Silva e José Wilson Ferreira Lima narraram, em ambas as fases da persecução penal, de forma segura e uníssona, a diligência realizada.

Disseram, na delegacia (fls. 03/04 e 05), que se encontravam investigando crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes, momento em que resolveram diligenciar no local dos fatos, haja vista ser este um local conhecido como ponto de tráfico. Em breve campanha presenciaram vários usuários se aproximando do indiciado e entregando dinheiro a ele. O acusado entregava pequenas porções aos usuários de substância aparentando entorpecentes do tipo cocaína. Em determinado momento, o indiciado ia até um terreno, aparentemente abandonado, apanhava algumas porções de substância entorpecente e retornava para o seu ponto de venda, onde ali recebia a visita de mais usuários e continuava recebendo dinheiro e entregando os entorpecentes. Neste momento, resolveram proceder abordagem no indiciado, sendo que os usuários empreenderam fuga. Após revista minuciosa no indiciado encontraram em seu poder R\$ 70,00, sendo uma cédula de R\$20,00 e duas cédulas de R\$10,00, e quatro cédulas de R\$ 5,00 e 5 cédulas de R\$ 2,00. Em seu bolso traseiro esquerdo foi encontrado três papélotes de cocaína. Indagado ao indiciado sobre os fatos este em princípio revelou que é usuário de entorpecentes. Os Policiais revelaram que visualizaram a conduta do indiciado entregando entorpecentes e recebendo dinheiro, bem como visualizaram o indiciado indo até um terreno baldio e apanhando entorpecentes. O indiciado alegou que como os policiais já haviam visto sua conduta, espontaneamente os levou até o terreno abandonado, onde ali encontraram mais 25 papélotes de cocaína e uma porção de maconha. Indagando novamente o indiciado sobre estes entorpecentes, em princípio revelou que de fato vende os entorpecentes do tipo cocaína pelo valor de R\$ 10,00 e a maconha pelo valor de R\$5,00, não revelando mais detalhes de onde e de quem compra os entorpecentes.

Em juízo, o policial Alex acrescentou que, no dia, receberam denúncia sobre a ocorrência de tráfico de drogas. Permaneceram em campanha no local por alguns minutos. Observaram o réu em típica movimentação de venda de entorpecentes, já que pessoas dele se aproximavam, e ele entregava algo. Perceberam também que o réu ia a

um mato pegar drogas em uma sacola. No momento da abordagem, encontraram três porções de cocaína e R\$ 70,00 (setenta reais). Inicialmente, ele alegou ser mero usuário, mas, posteriormente, ele mesmo indicou onde estavam as demais drogas. Disse que visualizaram de cinco a seis pessoas que foram realizar a compra com o réu.

Ouvido em juízo, o policial José Wilson adicionou que, em trabalho de investigação, em razão de constantes denúncias relativas de tráfico, dirigiram-se ao local e ficaram observando o movimento. Visualizaram o réu entregando a droga para cerca de cinco pessoas que se aproximavam dele. Visualizaram o réu indo a um terreno baldio por cerca de três vezes onde pegava algo. Decidiram pela abordagem e encontraram com o réu poucas porções de entorpecentes, além de dinheiro em notas miúdas. Inicialmente, o acusado disse que era usuário. Após conversa, contudo, ele indicou onde estavam as demais drogas, mais precisamente no terreno baldio. Abordaram somente o réu em razão da campana, quando observaram que ele era quem realizava a venda de drogas. Havia um bar aberto próximo da abordagem. Não conhecia o réu, asseverou o policial.

Impõe-se ressaltar que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: “(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...)” – (STJ - HC 477.171/SP - Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA - DJe 22/11/2018 - p. 11).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com esopeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

A coligação das provas contidas nos autos – da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença – encontra-se apta a demonstrar a prática de tráfico de entorpecentes pelo acusado.

Com efeito, os policiais confirmaram em juízo que observaram o réu em pleno ato de mercancia dos ilícitos: pessoas a ele se dirigiam e, após entregar o dinheiro, havia a entrega do entorpecente. Confirmaram também que, além de pequenas porções encontradas consigo, o próprio acusado indicou onde estavam as demais drogas, não remanescendo qualquer dúvida acerca da autoria delitiva.

Sendo assim, tem-se que a versão apresentada pelo acusado restou absolutamente isolada nos autos, cabendo ressaltar que, segundo afirmaram, os policiais sequer conheciam o réu e interesse algum teriam em prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria a eles a prisão supostamente ilegal.

Houve, ainda, a apreensão de dinheiro (R\$70,00), em notas trocadas, o que colabora para a comprovação da conduta de traficância praticada. Afasta-se, portanto, a pretendida absolvição.

Outrossim, existem os laudos de constatação e de exame toxicológico confirmando não somente a quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (01 porção de tetrahydrocannabinol (THC), com peso líquido de 27,4 gramas, e 25 porções de cocaína, com peso líquido de 22,9 gramas), como a forma de acondicionamento

apresentada, típica da atividade de tráfico. Nessas mesmas circunstâncias, sequer seria possível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, essencialmente por essas mesmas características de variedade e forma de acondicionamento dos tóxicos encontrados.

Cumprе ressaltar que, mesmo que o acusado seja usuário de entorpecentes, tal situação, de forma alguma, excluiria a possibilidade de que também se dedicasse à comercialização de substâncias ilícitas, sendo, portanto, a análise das circunstâncias fáticas do caso determinante para aferição da real destinação das drogas.

O quadro probatório contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito em questão, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, tem-se que o acusado ostenta maus antecedentes por várias condenações transitadas em julgado (fls. 57/58 - 199/96 - tráfico - 5ª Vara Criminal de São Paulo - extinta em 1998; fl. 57e 59 - 543/97 - tráfico - 22ª VC de São Paulo, extinta a pena em 2000; fls. 57 - processo nº 79.832/02 - tráfico - 20ª VC de São Paulo, extinta em 2006; fls. 58 - processo nº 050.10.048914-1 - controle 1044/2010 - artigo 28 da Lei de Drogas - 29ª VC de São Paulo, transitada em 2019 - indultada; fls. 64 - processo nº 73776/2011 - roubo - 22ª Vara Criminal de São Paulo, transitada em 2015, extinta a punibilidade em 2015). Assim, fixo as penas-base acima do patamar mínimo previsto para a espécie, ou seja, em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Em seguida, na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a presença da agravante da reincidência específica, eis que condenado, anteriormente, por tráfico e receptação (fls. 63/64 - 0031615-96.2016.8.26.0050 - 8ª Vara Criminal de São Paulo - transitada em 25.04.2018). Desse modo, aumento as penas em 1/5, passando-as para 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 720 dias-multa.

Ainda na terceira fase, observa-se ser inaplicável a minorante inscrita no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, levando-se em consideração que o agente ostenta inúmeras condenações que caracterizam maus antecedentes e ainda é reincidente específico, além da quantidade e variedade das drogas apreendidas, hipóteses que impedem a incidência da referida causa especial de diminuição de pena.

Neste sentido, aliás, encontramos o mais recente abalizado entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 7. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP - Rel. Min. Luiz Fux - j. 25.02.14 - DJU 18.03.14; HC 118.380/SP - Rel. Min. Teori Zavascki - j. 04.02.14 - DJU 14.02.14; HC 116.541/ES - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 21.05.2013 - DJE 06.06.13; HC 109.236/SP - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 13.12.11 - DJU 14.23.12). Ainda porque é a ré reincidente. 8. Reincidência e "bis in idem". Não há "bis in idem" no reconhecimento da reincidência tanto na segunda fase, por excelência, quanto na terceira fase, como óbice para a concessão do redutor, pois não haveria dupla

punição pelo fato do réu ser reincidente, mas sim a aplicação literal da Parte Geral do Código Penal (como circunstância agravante) em consonância com a previsão legal na Lei Especial (como negativa da causa especial de diminuição de pena), ou seja, aplicar-se-ia o mesmo instituto em fases distintas da dosimetria da pena. Precedentes do STF (HC 107.274/MS – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – 1ª T – j. 12.04.11 – DJU 25.04.11) e do STJ (HC 287.904/SP – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – 6ª T – j. 06.05.14 – DJU 15.05.14 e HC 237.729/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – 5ª T – j. 24.04.14 – DJU 08.05.14). (Apelação 0025717-46.2012.8.26.0114, Rel. Min. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, julg. 05/12/2017, DJE 12/12/2017).

Em seguida, descabido cogitar-se da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direito em virtude da reincidência específica, dos maus antecedentes e das circunstâncias judiciais negativas (artigo 44, inciso II e III, do Código Penal).

Por derradeiro, diante das circunstâncias judiciais mencionadas, notadamente, os maus antecedentes e a reincidência específica, fixo o regime inicial de cumprimento de pena na modalidade inicial fechada.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado VALMIR BATISTA DOS SANTOS como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, no valor mínimo atualizado.

Deixo de aplicar a detração penal, por entender que somente o Juízo das Execuções Penais pode aferir com segurança, analisados os requisitos legais (objetivos e subjetivos), o efetivo tempo que o réu permaneceu recluso, vez que este pode ter outras penas em cumprimento ou ainda na pendência, bem como a pertinência ou não da fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena imposta.

Preso durante o processo, com maior razão, o sentenciado deve permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena imposta. Ademais, as circunstâncias do crime, a reincidência e a pena aplicada a ser cumprida em regime fechado revela o perigo ao futuro cumprimento da condenação, caso seja posto em liberdade. Evidenciado o periculum libertatis, mantenho a prisão do réu. Recomende-se na prisão em que se encontra. Oportunamente, expeça-se as Guia de Execução Provisória.

Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06. Outrossim, determino o perdimento do valor apreendido, em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei Antidrogas, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA